

1006559-97.2022.8.26.0126

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Fábio Bernardes de Oliveira Filho

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... civil e do consumidor. Recurso especial. Roubo de talonário de cheques durante transporte. Empresa terceirizada. Uso indevido dos cheques por terceiros posteriormente. Inscrição do correntista nos registros de proteção ao crédito. Responsabilidade do banco. Teoria do risco profissional. Excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços. art. 14, § 3º, do CDC. Ônus da prova. - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça José Rabelo da Cunha, 73, Caraguatatuba-SP - cep 11661-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006559-97.2022.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006559-97.2022.8.26.0126

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Michele de Oliveira Duque

Requerido:

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  
PADRONIZADOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Bernardes de Oliveira Filho

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A ação é madura para julgamento, porquanto suficientemente instruída por prova documental.

Narra a autora que por contato telefônico, realizado em 23/02/2022, celebrou acordo com a requerida, com entrada de R\$ 500,00, com vencimento para o mesmo dia. Ao encerrar a ligação, a requerida entrou em contato via Whatsapp para enviar o boleto. Relata que o boleto foi prontamente pago e, em sequência, já enviou o respectivo comprovante à requerida, contudo a requerida não reconheceu o pagamento, vindo a cancelar o acordo. Alega que em outubro de 2022 a requerida entrou em

contato novamente com uma proposta de pagamento a vista de R\$ 819,29 para quitação do débito, que foi aceita. Desta feita, o valor pago foi reconhecido pela requerida, que expediu o respectivo termo de quitação. Informa que inexistente débito perante a requerida, mas que existe o débito de R\$ 500,00 da requerida para com a autora, pois até a presente data não houve o reconhecimento ou a devolução do valor indevidamente apropriado. Requer a devolução em dobro do valor, bem como indenização por danos morais.

Em contestação a requerida sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

A ação é parcialmente procedente.

A existência de fraude no negócio jurídico entabulado entre a autora e a requerida restou incontrovertida nos autos.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da requerida pela fraude perpetrada em desfavor da autora.

A despeito das alegações da requerida no sentido de que a autora teria sido vítima de fraude, tendo sido o pagamento efetuado para terceiros, restou bem evidenciado aos autos que o boleto falso foi emitido com base nos dados do acordo entabulado entre as partes. Nota-se no documento de fls. 16/17 que o fraudador tinha conhecimento de informações sigilosas, como dados pessoais da parte autora e informações do débito em aberto junto à requerida.

É dizer, a responsabilidade da requerida se revela pela falha na segurança esperada e sigilo dos dados da operação mantida com a autora.

Ademais, não obstante as diversas questões técnicas apontadas na peça contestatória para justificar a falsidade do boleto pago, a requerida não logrou demonstrar minimamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, tampouco alguma excludente de sua responsabilidade (art. 373, II do CPC e art. 14 § 3º do Código de Defesa do Consumidor).

A proliferação no mercado de fraudes junto às instituições financeiras e fornecedores em geral não só é fato previsível como também evitável, além de ser inerente ao risco da atividade que essas instituições exercem.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem se manifestando reiteradamente nesse sentido:

"Não se pode esquecer, doutro turno, que, para a culpa civil, a mais leve é suficiente. Inviável afastar a responsabilidade do Banco que, necessariamente, conhecedor das atividades fraudulentas com o uso de documentos falsos, deveria desenvolver maiores cuidados e providências para evitar a abertura de contas e a entrega de talões de cheques, a propiciar dessa forma o uso ilícito e em prejuízo daquelas pessoas, cujos nomes foram indevidamente utilizados. E se não tem condições de controlar esse serviço, para torná-lo, totalmente, seguro e confiável, assume o risco pelo resultado lesivo, tão-só pelo seu exercício e pela persistência em prestá-la. Nesse derradeiro ângulo a responsabilidade do Banco apelado também se apresenta no ângulo objetivo. Em adendo, e, ainda, na perspectiva da responsabilidade objetiva, cumpre anotar a aplicabilidade à espécie, da lei 8.078/90, art. 14. O Banco fornece serviços, abrangendo não só aqueles que com ele contratam, mas compreendendo todos os outros, igualmente, sujeitos e alcançados por suas atividades, que, mesmo indiretamente, sofrem prejuízos. Ao operacionalizar a abertura da conta corrente e entregar os talões de cheques, ainda que diverso o verdadeiro contratante, a instituição de crédito recorrente, na realidade, firmou uma relação de consumo com o autor, exatamente por sua desídia e imprevidência, ou por ter assumido o risco de desenvolver uma atividade, cuja segurança não pode

controlar" (TJSP, Ap. 160.019-4/0-00-SP, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcus Andrade, 7.11.02, JTJ 262/138-142).

Destarte, deve-se tentar para a recorrência com que tais fatos ocorrem no mercado, o que lhes retira o caráter fortuito que excluiria a responsabilidade pelos danos.

A distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno, que não exclui a responsabilidade, é muito bem delineada pelo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas:

"Direito processual civil e do consumidor. Recurso especial. Roubo de talonário de cheques durante transporte. Empresa terceirizada. Uso indevido dos cheques por terceiros posteriormente. Inscrição do correntista nos registros de proteção ao crédito. Responsabilidade do banco. Teoria do risco profissional. Excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços. art. 14, § 3º, do CDC. Ônus da prova. - Segundo a doutrina e a jurisprudência do STJ, o fato de terceiro só atua como excludente da responsabilidade quando tal fato for inevitável e imprevisível. - O roubo do talonário de cheques durante o transporte por empresa contratada pelo banco não constituiu causa excludente da sua responsabilidade, pois se trata de caso fortuito interno. - Se o banco envia talões de cheques para seus clientes, por intermédio de empresa terceirizada, deve assumir todos os riscos com tal atividade. - O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC. Recurso especial provido" (REsp 685.662-RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 10.11.05).

Nesse sentido, cabe à requerida a obrigação de ressarcir o autor a quantia de R\$ 500,00.

A restituição deverá ser feita de forma simples.

Dispõe o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

"Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Consoante entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito em dobro nas relações de consumo somente tem lugar nas hipóteses em que houver efetivo pagamento indevido coadjuvado pela má-fé do credor. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA, DE PRONTO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE DETERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Conforme orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte, a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não ficou configurado na hipótese.

2. Agravo regimental desprovido" (STJ, Processo AgRg no AREsp 530594/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0139197-9 Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 24/03/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 30/03/2015).

No caso em testilha não houve comprovação da má-fé da requerida.

O pedido de reparação por danos morais, por sua vez, não merece acolhimento.

É certo que a autora sofreu enorme aborrecimento, mas os acontecimentos narrados não configuraram verdadeiro dano moral, pois, infelizmente, estão se tornando cada vez mais corriqueiros na sociedade de consumo de massa.

A autora sofreu frustrações que não passam de aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos. Não houve cobrança vexatória, tampouco a inclusão do nome da autora no rol dos órgãos de proteção ao crédito. Não há notícias de quaisquer outras consequências, capazes de gerar verdadeiro dano à personalidade, decorrente da fraude da qual o autor foi vítima.

Sem dúvida que "os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título" (REsp 1399931 / MG, Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 11/02/2014).

Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R\$ 500,00, corrigido monetariamente a partir da data do pagamento do boleto, com incidência de juros moratórios contados da mesma data. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem incidência de verbas sucumbenciais nesta instância.

Em caso de interposição de recurso, a parte recorrente deverá comprovar nas quarenta e oito horas seguintes, independentemente de intimação e sob pena de deserção, o recolhimento do preparo através do Portal de Custas, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, quais sejam:

- 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000,00 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP. Código 230-6;

- 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP - Código 230-6;

- remuneração do conciliador (artigo 169 do Código de Processo Civil e Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo), no valor indicado na Tabela disponível em <https://www.tjsp.jus.br/Conciliacao/Conciliacao/MaterialApoio>, através de depósito judicial vinculado aos presentes autos, caso tenha sido realizada a sessão de conciliação;

- despesas postais com citações e intimações, conforme parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DespesasPostaisCitacoesIntimacoes>

- despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, através de guia de recolhimento

de despesas da condução dos oficiais de justiça, conforme parâmetros indicados no endereço:

<http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DiligenciaOficiaisJustica;>

- despesas para a expedição de Cartas Precatórias e Cartas de Ordem, no valor de 10 UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo cada, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP. Código 233-1;

- Custos do serviço de impressão dos Sistemas: INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, uma guia para cada consulta, conforme orientação e parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/RelatoriosTaxaEmissao>

- Custos do serviço de consulta de andamento dos processos por via eletrônica - 1ª e 2ª Instâncias, conforme orientação e parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/InformacoesEletronicas>

- Deverão ser observadas as nomeações do SAJ quanto à categorização das peças a serem juntadas (Guia de Custas Judiciais DARE, Guia de Diligência do Oficial de Justiça - GRD, Guia do Fundo Especial de Despesa FEDTJ e recibo de pagamento).

- Para apuração da regularidade dos valores a serem recolhidos deverá ser observada as comunicações oficiais e a "Planilha Taxa Judiciária" disponível no seguinte endereço: <https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=25988&pagina=1>

P.I.C.

Caraguatatuba, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA